

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON DOMICILIACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE HRH 2022, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL C. _____ (EN LO SUCESIVO LA “ACREDITANTE”) Y POR LA OTRA PARTE, _____ POR SU PROPIO DERECHO, CUYOS DATOS CONSTAN EN LA SOLICITUD DE CRÉDITO (EN LO SUCESIVO EL “CLIENTE” Y CONJUNTAMENTE CON LA ACREDITANTE, LAS “PARTES”), QUE SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara EL ACREDITANTE, por conducto de su representante:

- a) Es una sociedad debidamente constituida y legalmente existente conforme a las leyes de la República Mexicana, tal como consta en su escritura constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, y cuenta con plena capacidad jurídica para celebrar el presente contrato y cumplir con todas las obligaciones que de él se deriven.
- b) Que se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Federal de Contribuyentes, con el número de registro **HDM220314Q24**.
- c) Que tiene su domicilio en Avenida de la Calma 3483, Interior E, colonia La Calma, Zapopan, Jalisco, Código Postal 45070.
- d) Que su objeto social, es entre otros, la realización habitual y profesional de una o más de las actividades de otorgamiento de crédito.
- e) Que el Costo Anual Total (En lo sucesivo “CAT”) del presente crédito es el que se establece en la Carátula del Crédito y se tiene por aquí reproducido como si se insertase a la letra. El CAT se encuentra calculado a la fecha de firma del presente Contrato. **“CAT: El Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos.”**
- f) Que previo a la firma del presente contrato solicitó y obtuvo del **CLIENTE** su autorización para realizar la investigación sobre su historial crediticio en los términos de lo previsto por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; esto con la finalidad de cumplir con la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores denominada “Conoce a tu cliente”, así como minimizar el riesgo de robo de identidad de los usuarios de los servicios del **ACREDITANTE**; manifestando que toda vez que la credencial de elector contiene tanto información confidencial como pública, **EL ACREDITANTE** se sujetará a lo ordenado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
- g) Que, con base en las manifestaciones y declaraciones realizadas por **EL CLIENTE** en la Solicitud, está dispuesta a otorgarle el crédito Simple con Domiciliación que por el presente contrato se le apertura (en lo sucesivo el “Crédito”), bajo los términos y condiciones señaladas en el mismo, el cual será destinado para un fin permitido por las leyes mexicanas (en lo sucesivo el “Fin Lícito”).
- h) Que es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, constituida de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se encuentra registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y que como parte de su objeto social se encuentra el otorgamiento de diversos tipos de créditos, préstamos o financiamientos al público, en términos de lo dispuesto por la ley, entre

ellos el que se contrata por este acto.

- i) Que su operación no requiere autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y se encuentra sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tal y como lo establece el artículo 87-J, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; únicamente para efectos de lo dispuesto por el artículo 56 de la misma Ley.

II. Declara EL CLIENTE, bajo protesta de decir verdad:

- a) Que es una persona física en pleno uso y goce de sus facultades para la celebración del presente contrato, cuyos datos generales se señalan en la Solicitud que obra agregada al presente Contrato.
- b) Que es económicamente capaz y solvente para cumplir con las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, y que su relación patrimonial, situación financiera y operaciones presentadas al **ACREDITANTE** son ciertas, actuales y precisas, por lo que a la fecha de celebración del presente contrato no tiene obligación alguna que pudiere tener un efecto importante adverso en su situación financiera actual, o en sus operaciones, diversas de aquellas reveladas al **ACREDITANTE** en la Solicitud.
- c) Que previo a la celebración del presente Contrato ha entregado al **ACREDITANTE** toda la documentación e información solicitada para efectos de identificación, en cumplimiento de lo dispuesto por la **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)**, su Reglamento, las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI y demás normatividad aplicable.

Asimismo, manifiesta que la documentación e información proporcionada es auténtica, completa y veraz, comprometiéndose a comunicar oportunamente al **ACREDITANTE** cualquier modificación a la misma, y autoriza al **ACREDITANTE** a remitir dicha información a las autoridades competentes únicamente para el cumplimiento de sus obligaciones legales.

- d) Que ha solicitado al **ACREDITANTE**, el otorgamiento de un Crédito Simple con Domiciliación , aceptando que conoce y entiende perfectamente los Términos y Condiciones que se convienen en el presente Contrato a los cuales quedará sujeto dicho Crédito Simple con Domiciliación , asimismo reconoce que está enterado de las consecuencias en caso de incumplimiento.
- e) Que **EL ACREDITANTE** le ha informado el contenido y alcance del contrato, los intereses ordinarios que se generarán por la celebración del mismo, las comisiones y, en su caso, los descuentos o bonificaciones a que tenga derecho, así como el **CAT** de financiamiento correspondiente al momento de la contratación.
- f) Que los recursos con los cuales ha de pagar el crédito dispuesto han sido o serán obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito y que el destino que dará a los recursos obtenidos al amparo del presente Contrato será tan solo a fines permitidos por la ley y que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos en los artículos **139 Quáter y 400 bis del Código Penal Federal**.
- g) Que **EL ACREDITANTE** hizo de su conocimiento, previo a la celebración del presente Contrato: sobre la contraprestación; monto de los pagos parciales, la forma y periodicidad para liquidarlos; cargas financieras; comisiones; monto y detalle de cualquier cargo, si lo hubiera; número de pagos a realizar, su periodicidad; en su caso, el derecho que tiene a liquidar anticipadamente la operación y las condiciones para ello y, los intereses, incluidos los moratorios, forma de calcularlos y el tipo de tasa

y, en su caso, tasa de descuento; y el **CAT**, por lo que entiende con claridad todas y cada una de las obligaciones que existen a su cargo en virtud del presente contrato, su carátula y anexos.

- h) Es su deseo que los pagos del crédito se realicen mediante cargo automático a una tarjeta de débito de la que es titular.
- i) Que con anterioridad al llenado de la Solicitud de Crédito y a la celebración del presente Contrato, **EL ACREDITANTE** puso a su disposición su Aviso de Privacidad, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, donde se señala, además del tratamiento que se le darán a sus datos personales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, revocación, limitación en el uso y/o divulgación con los que cuenta y la forma cómo los puede hacer valer.
- j) Que es su voluntad celebrar el presente Contrato a través de medios electrónicos, manifestando su consentimiento a través de los métodos de autenticación provistos por **EL ACREDITANTE**, de conformidad con los **artículos 80, 89 bis, 90 y 93 del Código de Comercio**.

Las PARTES manifiestan su voluntad de sujetarse al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO Y APERTURA DE CRÉDITO.

En virtud de este Contrato, **EL ACREDITANTE** otorga al **CLIENTE** un **CRÉDITO SIMPLE CON DOMICILIACIÓN** en moneda nacional mexicana, bajo las condiciones pactadas en el presente contrato.

1.1. Contratación y entrega de documentos. El presente Contrato se considerará perfeccionado cuando **EL CLIENTE** manifieste su consentimiento, por medio de su firma autógrafa , para aceptar los términos en los que **EL ACREDITANTE** haya aprobado su Solicitud.

LA ACREDITANTE no podrá condicionar la contratación del crédito a la adquisición de otro servicio u operación. Sin embargo, podrá ofrecer al **CLIENTE** productos y servicios financieros de otras Entidades que estén vinculados a los productos o servicios ofrecidos, siempre que se cuente con el consentimiento expreso del **CLIENTE** para contratar dichos productos o servicios adicionales o ligados a la operación solicitada. Se reconoce el derecho inalienable del **CLIENTE** de contratar estos servicios a través de un tercero independiente.

Una vez aceptado el Crédito Simple con Domiciliación por **EL CLIENTE**, el contrato y sus anexos serán enviados al correo electrónico que **EL CLIENTE** le haya proporcionado al **ACREDITANTE**, y se mantendrán disponibles por medios electrónicos.

Los siguientes anexos son parte integrante del Contrato, por lo cual se deberán interpretar conforme a lo estipulado en las cláusulas del mismo:

Anexo 1. Carátula del Crédito.

Anexo 2. Tabla de pagos y amortizaciones

Anexo 3. Comisiones.

Anexo 4. Disposiciones legales.

1.2. Condiciones del crédito. LAS PARTES acuerdan y reconocen sujetarse a las condiciones del crédito de acuerdo a lo señalado en la carátula del presente contrato, la cual contiene y reconocen las siguientes

condiciones señaladas en el mismo:

- Tipo de crédito;
- Monto total del crédito;
- Tabla de amortizaciones;
- Intereses y comisiones;
- Medios de pago;
- Plazo de pago;
- Medio de disposición;

SEGUNDA. VIGENCIA.

La duración de este contrato es por el tiempo definido en la Tabla de amortización (hasta que realice la liquidación de todos los adeudos contemplados en la misma), y surtirá efecto a partir de la fecha en que **EL CLIENTE** acepte el crédito que **EL ACREDITANTE** apruebe, como resultado de la Solicitud electrónica presentada por **EL CLIENTE**, mismo que no podrá ser prorrogable .

2.1. Aprobación o rechazo de la solicitud. **EL ACREDITANTE** informará al **CLIENTE** sobre la aprobación o rechazo de su Solicitud a través de un correo electrónico o por cualquiera de los medios de contacto proporcionados, en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas desde la presentación de la Solicitud. Si **EL CLIENTE** no recibe una respuesta dentro de este plazo, se entenderá que la Solicitud ha sido rechazada. En caso de rechazo, por cualquier motivo, el Contrato no se considerará perfeccionado.

2.2. Aceptación del crédito. Si la Solicitud del **CLIENTE** es aprobada, éste tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados desde la notificación de la aprobación, para aceptar el crédito otorgado. Para ello, deberá manifestar su consentimiento presencialmente , aceptando los términos y condiciones del presente contrato, estampando su firma autógrafa en el apartado de firmas correspondiente una vez aprobada la solicitud, el presente procedimiento se realizará en las oficinas de **EL ACREDITANTE**. **EL CLIENTE** reconoce y acepta que, si no otorga su consentimiento expreso conforme al proceso y dentro del plazo establecido, la aprobación de la Solicitud quedará sin efecto.

TERCERA. PLAZO Y CALENDARIO DE PAGOS.

3.1. Estipulación del Plazo. **LAS PARTES**, de común y expreso acuerdo, convienen que el presente Contrato de Crédito Mercantil se estipula por el plazo determinado y señalado específicamente en la **Carátula del Contrato**, la cual forma parte integral del presente instrumento como Anexo 1. Este plazo constituye el periodo total durante el cual **EL CLIENTE** deberá cumplir con la obligación de restituir el monto principal del crédito, más los intereses y comisiones que se generen, conforme a los términos y condiciones aquí establecidos.

3.2. Detalle de Pagos y Tabla de Amortización. Los montos exactos de capital, intereses ordinarios, comisiones y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente a cada uno de los pagos parciales, así como las fechas de vencimiento de pagos precisas para cada abono, se encuentran detallados exhaustivamente en la **Tabla de Amortización** que se adjunta al presente como Anexo 2; las fechas para el cálculo de interés se calcularán a partir del día en que se realiza la dispersión de los recursos y hasta el día de la liquidación del Crédito, para conocer las fechas exactas del inicio y fin del cálculo de intereses, consulte la Tabla de Amortización. Cuando la fecha límite de pago sea en un día inhábil se recorrerá la fecha de pago al siguiente día hábil, sin que proceda el cobro de Comisiones o intereses moratorios,. Dicha tabla establece el cronograma de pagos y la forma en que se amortizará el capital principal a lo largo del plazo convenido, sirviendo como el instrumento rector para el seguimiento de las obligaciones financieras del

CLIENTE. EL CLIENTE declara que ha revisado, comprendido y aceptado incondicionalmente el contenido de la Tabla de Amortización. Al momento de la celebración de la operación, se entrega la tabla de amortización.

3.3. Imputación de Pagos. Todo pago realizado se imputará, en primer lugar, al pago de intereses moratorios (en caso de existir), seguido por los intereses ordinarios, comisiones e IVA, y finalmente al capital principal del crédito, salvo disposición legal imperativa en contrario.

3.4. Momento del Pago Efectivo. A efectos del presente Contrato, los pagos se considerarán legal y contractualmente efectuados en la fecha en que el cargo realizado mediante el mecanismo de **domiciliación bancaria** previamente autorizado por **EL CLIENTE** (o cualquier otro mecanismo de pago acordado), sea **procesado satisfactoriamente** por la institución financiera correspondiente, resultando en la recepción efectiva de los fondos por parte del Acreditante. No se considerarán como pagos efectuados aquellos intentos de cargo que resulten fallidos, rechazados, o cuya disponibilidad de fondos sea revertida por el banco emisor. La responsabilidad por la existencia de fondos suficientes en la cuenta domiciliada recae exclusivamente en **EL CLIENTE**.

3.5. Consecuencias de Pagos Extemporáneos. En caso de que el pago no se pueda procesar satisfactoriamente en la fecha de vencimiento establecida en la Tabla de Amortización, **EL CLIENTE** incurrirá en mora, lo cual generará las penalidades, intereses moratorios y comisiones por cobranza que se detallan en la carátula.

3.6. Aportaciones adicionales. **EL CLIENTE** podrá realizar aportaciones adicionales en cualquier momento, sin penalización, aplicándose primero a intereses y luego a capital.

CUARTA. DOMICILIACIÓN.

EL CLIENTE acepta libremente que **EL ACREDITANTE** realice cargos automáticos recurrentes para cubrir el pago de las amortizaciones correspondiente a su tarjeta de débito debidamente registrada en la carátula del contrato.

- Los cargos se efectuarán en la fecha de vencimiento de cada pago.
- En caso de rechazo del cargo, **EL CLIENTE** deberá realizar el pago directamente dentro de los **3 días hábiles** siguientes.
- **EL CLIENTE** podrá revocar la autorización de domiciliación con un aviso previo de **5 días hábiles** antes del siguiente cargo, siendo responsable de cubrir el cargo correspondiente por los medios de pago disponibles.

Respecto del presente contrato la Domiciliación será el único pago aceptado por parte del “ACREDITANTE”.

QUINTA. COMISIONES.

EL CLIENTE se compromete a pagar al **ACREDITANTE** las comisiones detalladas en la Carátula y en el Anexo de Comisiones. Estos documentos son parte integral del presente contrato y sus términos se consideran aquí reproducidos.

EL ACREDITANTE informará al **CLIENTE** sobre cualquier incremento o nuevas comisiones con al menos 30 días naturales de anticipación a su entrada en vigor. Si **EL CLIENTE** no está de acuerdo con estos cambios, tendrá derecho a rescindir el Contrato sin cargos adicionales, salvo los adeudos generados hasta la fecha

de solicitud de terminación.

EL CLIENTE declara haber sido informado previamente sobre los montos de las comisiones por cada concepto, según lo establecido en la tabla anexa, antes de la firma del presente contrato.

Cualquier modificación en los importes o conceptos de las comisiones será notificada al **CLIENTE** por los medios de notificaciones acordados.

SEXTA. INTERESES.

EL ACREDITANTE informa al **CLIENTE** que los intereses no podrán ser exigidos por adelantado, sino únicamente al vencimiento del período.

6.1. Intereses ordinarios. **EL CLIENTE** se compromete a pagar al **ACREDITANTE** los intereses ordinarios, calculados a la tasa de interés ordinaria fija anual especificada en la Carátula en el apartado "Tasa de interés anual". Este pago deberá realizarse a más tardar en la fecha límite de pago, de forma simultánea a la liquidación del capital del Crédito Simple con Domiciliación .

LA ACREDITANTE sólo podrá cobrar intereses sobre los saldos diarios insolutos dentro del período de cálculo de intereses del estado de cuenta correspondiente.

Metodología para el cálculo de intereses ordinarios.

- a. Las "Partes" acuerdan que los intereses ordinarios se causarán a partir de la dispersión del Crédito, y se calcularán de conformidad al Plazo del Crédito, haciéndose exigibles en las Fechas de Pago, calculándose sobre las reglas y formulas aplicables a la tasa de interés acordada por las Partes como Interés Ordinario. Los intereses aplicables al presente Contrato, conforme a lo establecido en este punto, no podrán ser cobrados por anticipado, por lo que sólo podrán serlo por Periodos vencidos; con excepción de lo establecido dentro de la cláusula SÉPTIMA del Contrato.

La fórmula para calcular el interés será la siguiente:

Los intereses ordinarios y moratorios previstos en este Contrato y en el Pagaré se calcularán sobre una base de un año de 360 (trescientos sesenta) días, aplicando la tasa diaria correspondiente al número de días efectivamente transcurridos, incluyendo el primero y excluyendo el último día del periodo.

Las **PARTES** acuerdan que referente al Interés Ordinario la tasa pactada será Fija.

- b. **Prelación de pagos.** Los pagos del **CLIENTE** se aplicarán en el siguiente orden: **(i)** Pago de impuestos causados; **(ii)** Intereses Moratorios; **(iii)** Intereses Ordinarios vencidos; **(iv)** Intereses Ordinarios vigentes; **(v)** Amortizaciones a capital vencido; **(vi)** Amortizaciones a capital vigente.
- c. **Capitalización de intereses.** Ambas **PARTES** acuerdan que **EL ACREDITANTE** podrá capitalizar los intereses generados en el último período que no hayan sido pagados, conforme a las disposiciones legales aplicables.
- d. **IVA.** En caso de que la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente exija el pago de este impuesto sobre los intereses pactados en esta cláusula, **EL CLIENTE** se obliga a pagar al **ACREDITANTE** conjuntamente con dichos intereses.

Metodología para el cálculo de intereses Moratorios

Ante la falta de pago oportuno de cualquier cantidad que el “Cliente” deba pagar al amparo del presente Contrato, el “Acreditante” tendrá el derecho de exigir el Interés Moratorio, por lo tanto, la cantidad no pagada causará intereses moratorios y será exigible a partir de que se llegue a una Fecha de Pago sin que el primero cumpla con su obligación de pago.

Se entenderá que existe un Período sin pago cuando el “Cliente” incurra en una mora de un día, en relación con cualquiera de las fechas fijadas como Fecha de Pago. Los intereses moratorios se contabilizarán desde el día siguiente a la fecha en que debió de ser cubierto el pago hasta la fecha de su pago total.

Los intereses moratorios dejarán de generarse en el momento en que la “Acreditado” se encuentre al corriente en sus pagos.

Los intereses ordinarios y moratorios previstos en este Contrato y en el Pagaré se calcularán sobre una base de un año de 360 (trescientos sesenta) días, aplicando la tasa diaria correspondiente al número de días efectivamente transcurridos desde que se generó el adeudo que haya generado los intereses moratorios y hasta en tanto se ponga al corriente de sus obligaciones de pago que se desprenden del presente crédito, incluyendo el primero y excluyendo el último día del periodo.

SÉPTIMA. ESTADOS DE CUENTA.

EL CLIENTE acepta recibir su estado de cuenta mensual a través de medios electrónicos (correo electrónico o sitio web del **ACREDITANTE**) dentro de los 8 (ocho) días naturales siguientes a la fecha de cálculo de intereses/ fecha de pago . Esto sustituye el envío a domicilio, aunque **EL CLIENTE** puede solicitar el envío físico de forma gratuita en cualquier momento.

Sin perjuicio de lo anterior, **EL ACREDITANTE** proporcionará copias de los estados de cuenta en su domicilio si **EL CLIENTE** lo solicita. La primera copia será gratuita, a menos que se haya acordado el envío a domicilio.

La **ACREDITANTE** informará en los estados de cuenta que **EL CLIENTE** dispone de 90 días naturales a partir de la fecha de cálculo de intereses para objetarlos.

Los estados de cuenta incluirán un número telefónico para dudas, quejas o reclamaciones. Si **EL CLIENTE** no recibe su estado de cuenta a tiempo, no queda eximido de la obligación de pagar el Saldo Nuevo o Saldo Mínimo del último Periodo a más tardar en la fecha límite de pago.

7.1. Relación de saldos y movimientos. **EL CLIENTE** podrá consultar saldos, transacciones y movimientos accediendo al Sitio Web de **EL ACREDITANTE**, donde se mantendrá una relación actualizada al menos cada 24 (veinticuatro) horas con los movimientos del último período. También podrá acceder a estos de manera presencial en la oficina de atención del **ACREDITANTE**, previa identificación del **CLIENTE**.

OCTAVA. PAGOS ANTICIPADOS Y/O ADELANTADOS

Las **PARTES** acuerdan que el **CLIENTE** podrá liquidar de manera anticipada el saldo insoluto del crédito

que tuviera.

La realización por parte del **CLIENTE** de pagos anticipados y/o adelantados se sujetará a lo siguiente:

A) Pagos Anticipados: El **ACREDITANTE** aceptará pagos anticipados, siempre y cuando la **CLIENTE** cumpla con los siguientes términos:

-Solicitarlo por escrito.

- El **CLIENTE** esté al corriente en todos sus pagos exigibles.

- Los pagos anticipados podrán efectuarse en cualquier momento y siempre y cuando se realicen por una cantidad igual o mayor al pago que deba realizarse en el período correspondiente; especificando lo aquí expresado el pago para considerarse pago anticipado, este deberá ser mayor al pago que deba realizarse en la fecha de pago inmediata siguiente.

Cumpliendo con lo anterior, cuando el **CLIENTE** solicite efectuar pagos anticipados, el **ACREDITANTE** deberá informarle el Saldo Insoluto. Dicha información deberá darse por escrito si el pago anticipado se efectúa en alguna de sus sucursales o por medio de correo electrónico cuando el pago se realice fuera de sucursal.

El **ACREDITANTE** deberá aplicar los pagos anticipados en forma exclusiva al Saldo Insoluto del capital.

Cuando el importe de los pagos anticipados no fuere suficiente para amortizar el Saldo Insoluto en su totalidad, el **ACREDITANTE** deberá reducir el monto de los pagos periódicos pendientes o disminuir el número de pagos a realizar a elección del **CLIENTE**. En ambos supuestos el “**ACREDITANTE**” deberá calcular el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo Saldo Insoluto. En caso de no cumplir con los requisitos antes mencionados (que sean a cargo del **CLIENTE**), el **ACREDITANTE** se reservará el derecho de aceptar el pago anticipado, así como el de su aplicación en caso de proceder.

El **CLIENTE**, tratándose de Pagos Anticipados, podrá elegir entre aplicar dicho Pago para: i) reducir el Plazo del Crédito, manteniendo el mismo monto de los Pagos Parciales; o ii) aplicar el pago para reducir el monto de los Pagos Parciales, manteniendo el mismo Plazo del Crédito. El **CLIENTE** deberá informarle por escrito al **ACREDITANTE** cuál de las dos opciones es la que prefiere. En caso de que el **CLIENTE** no informe al **ACREDITANTE** cuál de las dos opciones prefiere, se aplicará el Pago Anticipado para reducir el plazo del crédito, manteniendo el mismo monto de los Pagos Parciales, aplicando siempre dicho Pago Anticipado en el orden del Pago Parcial más lejano al más cercano según se establezca en la Tabla de Amortización.

En ambos supuestos (referidos en el párrafo anterior) el **ACREDITANTE** calculará el importe de los intereses por devengar, con base en el nuevo saldo insoluto.

Cada vez que el **CLIENTE** efectúe un Pago Anticipado, el **ACREDITANTE** deberá entregarle un comprobante de dicho pago.

Tratándose de pagos anticipados por un importe igual al Saldo Insoluto, el **ACREDITANTE**, además del comprobante del pago, deberá entregar o mantener a disposición del **CLIENTE**, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.

En caso de pagos anticipados, el **ACREDITANTE** emitirá la nueva Tabla de Amortización vigente que corresponda al nuevo saldo insoluto del Crédito, la cual estará a disposición del **CLIENTE** en el domicilio del **ACREDITANTE**. Dicha información deberá darse por escrito al recibirse el Pago Anticipado a más tardar en la fecha en que den a conocer el estado de cuenta correspondiente al periodo en que se realizó el pago anticipado. Será responsabilidad del **CLIENTE** obtener la Tabla de Amortización vigente. El hecho de que el

CLIENTE anticipe pagos, no lo exime de la obligación de efectuar los pagos inmediatos siguientes. Los pagos que se realicen antes de la fecha en que sean exigibles (mayores al pago que deberá realizarse en la Fecha de Pago inmediata siguiente), deberán considerarse pagos anticipados y no pagos adelantados.

B) Pagos Adelantados: Cuando el **CLIENTE** lo solicite, el **ACREDITANTE** podrá recibir pagos adelantados, es decir, pagos que aún no sean exigibles, con el fin de aplicarlos a cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes. Para los pagos adelantados, se observará lo siguiente:

- Si el **CLIENTE** al momento de hacer el pago adelantado presenta adeudos pendientes en este, dicho importe se aplicará conforme a lo pactado en el presente Contrato.

- Cuando el importe del pago sea superior al que deba cubrirse en un Periodo, el **ACREDITANTE** deberá obtener del **CLIENTE** un escrito con firma autógrafa que incluya la leyenda siguiente:

"El Usuario autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles, no se apliquen para pagos anticipados del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos periódicos del Crédito inmediatos siguientes".

Cuando el **ACREDITANTE** reciba el pago aun no exigible del Periodo (fecha de pago inmediata siguiente) o importes inferiores, no será necesario el escrito mencionado en el párrafo anterior. Cada vez que el **CLIENTE** efectúe un Pago Adelantado, el **ACREDITANTE** deberá entregarle un comprobante de dicho pago.

OCTAVA. RESPONSABILIDAD del CLIENTE.

LAS PARTES acuerdan que el fallecimiento, interdicción o ausencia declarada judicialmente del **CLIENTE** dará por terminado este contrato.

La terminación por estas causas surtirá efecto en la fecha establecida en el certificado o acta de defunción, o en la sentencia judicial correspondiente que acredite fehacientemente dicha circunstancia al **ACREDITANTE**, extinguiendo así el saldo deudor del crédito.

8.1. Caso fortuito o fuerza mayor. **EL CLIENTE** se obliga al cumplimiento del presente contrato incluso en caso fortuito o de fuerza mayor, según lo establecido en el artículo 2111 del Código Civil Federal.

NOVENA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

EL ACREDITANTE podrá modificar este contrato mediante aviso por escrito con 30 días naturales de anticipación a su entrada en vigor, publicado en el Sitio Web _____ y por medio de Correo Electrónico _____.

Si **EL CLIENTE** no está de acuerdo con las modificaciones, podrá solicitar la terminación del contrato en un plazo de 30 días naturales posteriores a la publicación del aviso de las modificaciones. Esta terminación será sin responsabilidad a su cargo y bajo las condiciones originalmente pactadas, debiendo cubrir los adeudos generados hasta el término de la operación o el servicio, sin que **EL ACREDITANTE** pueda cobrar penalización alguna por dicha causa. La solicitud deberá presentarse por escrito a través del correo electrónico _____, o llamando a la línea de atención telefónica de **EL ACREDITANTE** para realizar la cancelación.

Una vez que **EL ACREDITANTE** reciba el aviso de terminación por parte del **CLIENTE**, procederá a la

cancelación del Crédito Simple con Domiciliación , sin eximir al **CLIENTE** de sus obligaciones de pago pendientes.

DÉCIMA. CANCELACIÓN DEL CONTRATO.

EL CLIENTE tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la firma de este Contrato para solicitar su cancelación sin responsabilidad, en cuyo caso **EL ACREDITANTE** no podrá cobrar comisión o penalización alguna, restableciendo las condiciones previas a la firma. Esto aplicará siempre y cuando **EL CLIENTE** no haya dispuesto del crédito concedido.

Esta cancelación (acordada en el párrafo inmediato anterior) se hará por escrito y no tendrá costo alguno para el **CLIENTE** salvo los cargos correspondientes al pago de impuestos y/o servicios notariales y/o fiduciarios y/o legales que en su caso se hayan generado por el otorgamiento del presente Documento.

DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

11.1 Terminación por cliente

El **CLIENTE** puede solicitar la terminación anticipada del Contrato, por medio de solicitud que presente en la Unidad Especializada, en días y horas hábiles, en un horario de 09:00 a 18:30 horas. Dicha solicitud deberá estar debidamente firmada por el **CLIENTE** o su representante y se deberá adjuntar a la misma copia de identificación oficial a fin de cerciorarse de la autenticidad y veracidad de la información del **CLIENTE**, en la mencionada solicitud deberá constar nombre completo del titular del crédito y el número de referencia del mismo, quedando facultado **EL ACREDITANTE** a confirmar vía telefónica con el **CLIENTE** o su representante, cualquier dato o información proporcionada. Una vez presentada la solicitud, **EL ACREDITANTE** proporcionará al **CLIENTE** un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

Asimismo, **EL ACREDITANTE** al momento de recibir la solicitud arriba mencionada:

I. No podrá hacer cargos adicionales a partir del momento en que se realice la cancelación, excepto los ya generados, pero no reflejados o de los que se causen por el transcurso del tiempo con lo establecido en este Documento.

II. Cancelará, sin su responsabilidad, el cobro de algún producto o servicio asociado, así como los servicios de domiciliación en la fecha de la solicitud de terminación, con independencia de quien conserve la autorización de los cargos correspondientes..

III. Se abstendrá de condicionar la terminación del Contrato a cualquier otro acto no previsto en el Documento;

IV. Se abstendrá de cobrar al **CLIENTE**, comisión o penalización por la terminación del Contrato.

V. Tratándose de la contratación de un producto o servicio adicional y necesariamente vinculado al principal, es decir, que no pueda subsistir sin éste, en el momento en que se dé por terminado el contrato principal, deberán también darse por terminados los productos o servicios adicionales.

Asimismo, en el caso de que exista más de un producto o servicio ofertado en conjunto en beneficio del **CLIENTE** relacionado entre sí, en caso de que puedan subsistir de forma independiente, al momento de cancelar alguno se podrán modificar las condiciones de los que subsistan, informando de esta situación al **CLIENTE**.

El **ACREDITANTE** dará por terminado el contrato el día hábil siguiente a aquél en que reciba la solicitud, siempre y cuando no existan adeudos. De lo contrario, a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud, comunicará al **CLIENTE** el importe de los adeudos y dentro de los cinco días hábiles siguientes a su solicitud pondrá a su disposición dicho dato a determinada fecha, en la sucursal elegida por el **CLIENTE**, una vez liquidados los adeudos se dará por terminado el Contrato.

Asimismo, el **ACREDITANTE** entregará al **CLIENTE** el saldo a su favor, en su caso, en la fecha en que se dé por terminada la operación o al no haber acudido el **CLIENTE** a la sucursal u oficina del **ACREDITANTE**, éste último le informará que se encuentra a su disposición y determinará la forma cómo le puede ser devuelto, lo cual será mediante transferencia electrónica o pago en cheque nominativo.

El **ACREDITANTE** entregará y mantendrá a disposición del **CLIENTE**, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de Pago. El **ACREDITANTE** reportará a su vez a las sociedades de información crediticia que la cuenta está cerrada sin adeudo alguno dentro del plazo que para tales efectos señala la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

El **ACREDITANTE** se abstendrá en todo momento de condicionar la terminación del Contrato a la devolución del contrato y cualquier otro que obre en poder del **CLIENTE**.

En tanto no sea liquidada la totalidad de los adeudos, la terminación del Contrato no surtirá efectos; sin embargo, el **ACREDITANTE** no podrá efectuar cargos adicionales y solo podrá cobrar las comisiones por incumplimiento de pago que corresponda, así como los intereses que se generen hasta el momento en que el **CLIENTE** liquide el saldo total del Crédito; conservando el **CLIENTE** la misma fecha de pago y condiciones que tenía previamente a la solicitud de terminación.

En caso de que el **CLIENTE** no solicite al **ACREDITANTE** la terminación anticipada del Contrato y realice el pago de la totalidad del crédito otorgado, así como de los accesorios generados, el **ACREDITANTE** deberá entregar o mantener a disposición del **CLIENTE**, el estado de cuenta o documento en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación, dentro de los diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte.

11.2 Terminación por parte del **ACREDITANTE**

De acuerdo con el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, **EL ACREDITANTE** podrá dar por terminado el Contrato en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a, las siguientes causas:

- a. Información falsa o imprecisa proporcionada por **EL CLIENTE**.
- b. Pagos o depósitos realizados con dinero de procedencia ilícita.
- c. Suplantación o robo de identidad.

En estos casos, **EL CLIENTE** eximirá al **ACREDITANTE** de cualquier contingencia legal, y **EL ACREDITANTE** se reserva todos sus derechos y acciones legales. **EL ACREDITANTE** podrá solicitar la información necesaria en cualquier momento.

DÉCIMA SEGUNDA. MEDIOS DE PRUEBA

El uso de los medios de identificación previstos en este Contrato reemplazará la firma autógrafa, produciendo los mismos efectos legales y valor probatorio. El texto y montos impresos por cajeros automáticos o medios electrónicos, así como la información registrada en el sistema contable e informático de **EL ACREDITANTE** mediante sistemas automatizados, también tendrán valor probatorio.

DÉCIMA TERCERA. TÍTULO EJECUTIVO

El presente contrato, junto con el estado de cuenta certificado por el contador del **ACREDITANTE**, constituirá título ejecutivo.

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIOS

Los domicilios del **ACREDITANTE** y **EL CLIENTE** para los efectos del presente Contrato serán los señalados en el Capítulo de Declaraciones y la Solicitud, respectivamente.

DÉCIMA QUINTA. PRÁCTICAS DESLEALES

EL ACREDITANTE no aplicará métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en la prestación de sus servicios de crédito. Tampoco podrá prestar servicios adicionales no solicitados o expresamente aceptados por **EL CLIENTE**, ni aplicar cargos no derivados del contrato sin consentimiento previo del **CLIENTE**.

DÉCIMA SEXTA. RENUNCIA DE DERECHOS

La omisión del **ACREDITANTE** en el ejercicio de sus derechos previstos en este Contrato no se interpretará como una renuncia a los mismos.

DÉCIMA SÉPTIMA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS

Los títulos de las cláusulas se han incluido para facilitar la lectura y no definen ni limitan su contenido. Para la interpretación del Contrato, se atenderá exclusivamente al contenido de sus declaraciones y cláusulas, y no a sus títulos.

DÉCIMA OCTAVA. DATOS PERSONALES

EL ACREDITANTE garantiza la observancia y cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y su Reglamento, respecto a la información personal del **CLIENTE**, asegurando su confidencialidad y privacidad.

18.1 Finalidad del Tratamiento de Datos

EL ACREDITANTE utilizará los datos personales y financieros del **CLIENTE** para corroborar la información e identidad, determinar su capacidad jurídica y financiera, verificar su historial crediticio, cumplir las obligaciones contractuales, gestionar la recuperación de carteras vencidas y rendir informes a las autoridades con sustento legal, conforme a su Aviso de Privacidad disponible en _____ el Sitio _____.

EL CLIENTE autoriza expresamente al **ACREDITANTE** a compartir su información personal, comercial y crediticia con cualquier prestador de servicios relacionado con la administración del crédito, incluyendo terceros que realicen gestiones de cobranza judicial o extrajudicial, dentro o fuera de México. **EL CLIENTE** podrá modificar esta autorización en cualquier momento a través del Sitio Web. _____.

18.2 Servicio de Verificación del INE

EL CLIENTE reconoce y acepta que, al haber otorgado su consentimiento expreso por medios electrónicos a través de los mecanismos habilitados o que se habiliten en el Sitio Web _____, **EL ACREDITANTE** podrá usar sus datos personales (entidad federativa, municipio, localidad, sección electoral, apellidos y nombre completo) y datos personales sensibles (firma, huella digital y fotografía) contenidos en su credencial para votar, exhibida digitalmente como medio de autenticación de identidad. Esto con el fin de corroborar que dichos datos coinciden con los del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el Servicio de Verificación de datos de la Credencial para Votar del INE, con los siguientes objetivos:

- a. Verificar la vigencia y coincidencia de los datos de la Credencial para Votar presentada por los ciudadanos ante instituciones públicas y privadas, y asociaciones civiles, respecto a la información en el Padrón Electoral.

EL ACREDITANTE garantiza al **CLIENTE** que el uso del Servicio de Verificación del INE será exclusivamente para identificación del **CLIENTE** y prevención del robo de identidad, y que en ningún caso los datos de la Credencial para Votar se usarán para fines de comercialización o distribución del servicio o del resultado de consultas vía web.

18.3 Publicidad

EL ACREDITANTE se abstendrá de usar los datos personales del **CLIENTE** con fines mercadotécnicos o publicitarios si este no ha otorgado su autorización expresa. También se abstendrá si **EL CLIENTE** está inscrito en el Registro Público de Usuarios que no deseen información publicitaria de Productos y Servicios Financieros (REUS), a menos que haya otorgado autorización expresa al **ACREDITANTE** posteriormente a su inscripción.

DÉCIMA NOVENA: SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE.

Con la finalidad de rendir un mejor servicio, se pone a disposición del **CLIENTE**, para la recepción de

consultas, quejas, aclaraciones o reclamaciones, la información sobre la Unidad Especializada de Atención, donde se indicará el proceso que deberá de seguir cada caso en particular.

Unidad Especializada:

Domicilio: Avenida de la Calma 3483 Interior E, Colonia La Calma, Código Postal 45070, en Zapopan, Jalisco.

Teléfono: 3334572113

Horario de atención de 9:00- 18:30 horas de lunes a sábado.

Titular de la Unidad Especializada: Humberto Hernández Serur.

Correo electrónico: hrh_2022@outlook.es

Página de internet: www.imxpr.com/free/amanecer/hrh

Así mismo a continuación se insertan los datos de contacto de la **CONDUSEF**.

Centro de atención telefónica de CONDUSEF:

Teléfonos: en la ciudad de México: 55 53 40 09 99 y del Interior 01 800 999 80 80

Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Dirección en Internet: www.condusef.gob.mx

Cuando el “**CLIENTE**” no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio.

La solicitud respectiva podrá presentarse ante la UNE, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En todos los casos, el “**ACREDITANTE**” estará obligado a acusar recibo de dicha solicitud.

Una vez recibida la solicitud de aclaración, el “**ACREDITANTE**” tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al “**CLIENTE**” el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el “**CLIENTE**”. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales.

El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal del “**ACREDITANTE**” facultado para ello. En el evento de que, conforme al dictamen que emita el “**ACREDITANTE**”, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el “**CLIENTE**” deberá hacer el pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta Cláusula.

Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el párrafo anterior, el “**ACREDITANTE**” estará obligado a poner a disposición del “**CLIENTE**” en la UNE, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba

obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas.

Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en esta Cláusula, el “Acreditante” no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia.

El procedimiento previsto en esta Cláusula quedará sin efectos a partir de que el Cliente presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos y plazos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

VIGÉSIMA . LEYES Y JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, las **PARTES** se someten a las Leyes y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y sus anexos, y enteradas las **PARTES** de su contenido y alcance legal, y sin existir vicios del consentimiento, este contrato fue aceptado por las **PARTES** de manera expresa a través de medios electrónicos, el día _____, en la Ciudad de Guadalajara. Un ejemplar del Contrato y todos sus anexos, incluida la carátula (que forma parte integrante del mismo), en formato PDF, se entrega al **CLIENTE** para su consulta en las oficinas y/o a través del Sitio Web _____ del **ACREDITANTE**, y será enviado digitalmente al correo electrónico indicado por **EL CLIENTE** en la Solicitud.

Firma	Firma
Por su propio derecho EL CLIENTE	HRH 2022, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Por medio de su representante legal EL ACREDITANTE